

|          |    |          |          |          |                  |
|----------|----|----------|----------|----------|------------------|
| 일련번호     | 12 | 감사자      | 행정4급 심경원 |          | 공 개(○)<br>비공개( ) |
| 신분상 조치인원 | -  | 재정상 조치방법 | 통보(시정완료) | 재정상 조치금액 | 2,485,420원       |

## 통보(시정완료)

제 목 손실보상비 지급에 관한 사항

소 관 부 서 ○○사업단

조 치 부 서 ○○사업단

내 용

### 1. 업무개요

○○사업단은 2009. 9. 30. 산업단지 계획고시(국토해양부 고시 제2009-955호, 사업인정고시)된 ○○ ●●●●●● 산업단지 조성사업에 대하여 기관간 협약을 통하여 ○○시에 보상 과업 일체를 위탁하였고, ○○시에서는 2010. 11. 13. 보상계획을 공고한 후 2011년부터 2018년까지 사업구역 내 토지, 지장물 등 보상 과업을 수탁 수행하였다. 이후 2019년부터는 ○○사업단에서 자체적으로 보상 업무를 수행 중이다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 “토지보상법”이라 한다.) 제 40조에 따르면 사업시행자의 과실 없이 보상금을 받을 자를 알 수 없을 경우에는 수용 또는 사용의 개시일까지 수용하거나 사용하려는 토지 등의 소재지의 공탁소에 보상금을 공탁할 수 있다.

또한 동법 제 67조(보상액의 가격시점 등)에 따르면 보상액의 산정은 협의

에 의한 경우에는 협의 성립 당시의 가격을, 재결에 의한 경우에는 수용 또는 사용의 재결 당시의 가격을 기준으로 한다.

한편, 국토해양부에서는 「통계에 의한 손실보상금 산정기준 적용지침」을 통해 통계에 따라 보상금액을 산정·확정하여 협의통지를 한 경우 통지일로부터 1년 안에 산정기준(통계)이 낮게 변경되어 보상금액이 낮아진 경우에는 당초 협의통지금액으로 보상하도록 하였다.(토지정책과-4593, 2011.09.25.)

이에, 수변기획처에서는 “사업시행자 산정 보상비 산출기준”을 시행하면서 보상금액을 산정·확정하여 협의통지한 건에 대해서는 협의통지일로부터 1년 안에 산정기준이 낮게 변경된 경우 당초 통지금액으로 지급하고, 높게 변경된 경우에는 변경된 금액을 지급하라고 안내하고 있다.

또한 「토지 등의 취득 및 보상에 관한 규정」 제 22조(협의통지)에서는 손실 보상협의요청서와 손실보상 산정액 명세서를 소유자 등에게 등기우편으로 송부하여야 한다고 명시하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 지장물(분묘) 보상비 중복지급

○○사업단에서는 [표 1]과 같이 지장물(분묘) 보상비를 지급하면서, 분묘보상금 지급 완료 후 증빙서류를 첨부하여 공탁금 출금을 신청하겠다고 내부결재(○○사업단-1795, 2023.05.03.)를 시행 후 공탁금을 포함한 보상비 전체에 대해 우@@에게 지급하였다.

[표 1] 지장물(분묘) 보상비 지급 세부내역

| 이름  | 보상대상     | 계약체결일      | 보상금액(원)   | 비고                                |
|-----|----------|------------|-----------|-----------------------------------|
| 우@@ | 분묘 가-744 | 2023-05-03 | 4,364,000 | 보상금 지급 후 공탁금액(1,195,640원) 출급신청 예정 |

자료 : 감사 제출자료 재구성

[표 2] 공탁 세부내역

| 구분     | 세부내용                                       |
|--------|--------------------------------------------|
| 공탁사항   | ○○ ●●●●●●● 산업단지 조성사업 19수용1150(28차)호 재결, 공탁 |
| 공탁번호   | 2020년 금 제616호(피공탁자 : 피수용자 불명)              |
| 공탁금액   | 1,195,640원                                 |
| 공탁원인사실 | 분묘번호 가-744(미상 77)의 소유자를 알 수 없어 공탁          |

자료 : 감사 제출자료 재구성

그러나, 우@@에게 분묘보상비 지급 이후, 별도의 공탁금 출급 절차는 이루어지지 않았다. 이후, 2024년 국민권익위원회 2AA-2404-0168888 “산업단지 내 종중 소유 유연분묘 보상 등 요구” 조정결과 및 후속 합의서(○○사업단↔△△△△△△△△종친회)에 따라 피공탁자 정정신청을 진행(○○사업단-3929, 2024.08.01.)하는 과정에서 해당 공탁사항이 포함되었고, 결과적으로 권익위 조정으로 지급한 현 시점기준의 무연분묘보상액 1,484,200원만큼 분묘 보상비가 중복 지급 되었다.

#### 나. 주거이전비 과지급

○○사업단에서는 주거이전비를 지급하면서 등기우편 발송을 통한 협의통지 절차를 진행하지 않았음에도, 보상계약 체결(2023.11.17.) 시점의 산출기준(2023-4호, '23.9월 시행)가 아닌 이전 산출기준(2023-3호, '23.6월 시행)을 적용하였다. 그 결과 주거이전비 1,001,220원이 과지급 되었다.

[표 3] 주거이전비 지급 세부내역

(단위 : 원)

| 이름  | 보상대상  | 계약체결일      | 실제<br>보상지급액 | 산출근거                 | 적정<br>보상지급액 | 산출근거                 | 부적정 지급액   |
|-----|-------|------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------|
| 최&& | 주거이전비 | 2023-11-17 | 11,072,172  | 2023-3호<br>( '23.6월) | 10,070,952  | 2023-4호<br>( '23.9월) | 1,001,220 |

자료 : 감사 제출자료 재구성

#### 관련부서 의견

○○사업단은 분묘(가-744)는 산업단지 내 편입되어 △△△△ 문중과 유·무연 이권이 235기 분묘 중 하나로, 상기 분묘를 포함한 다툼 분묘 235기 일괄 보상금이 공탁(‘20)된 이후, 연고자가 확정되어 공탁금 회수를 전제로 연고자에게 보상금이 별도로 지급(‘23)되었으며, 국민권익위원회 조정 및 후속 조치(‘24)로 공탁된 보상금을 △△△△문중측에서 출금(과공탁자 정정)하는 과정에서 상기 분묘의 공탁금은 기 지급 보상금으로 회수해야 했으나, 과거(‘23) 분묘 계약체결 사항을 인지하지 못해 회수 절차를 이행하지 못했다고 답변하였다.

주거이전비는 산업단지 내 이주 불응자를 대상(최&& 포함)으로 미이주 주택 등에 대한 인도 요청 내용증명을 발송(○○사업단-2984, 2391, ‘23.05.13, ‘23.06.08)하고, 원활한 보상 협의 및 이주 독려를 위해 “보상비 산출기준 2023-3호(‘23.06)”를 준용한 주거이전비를 통보(유선)하였고 이후 실제 이주 및 계약체결(‘23.11) 직전 “보상비 산출기준 2023-4호(‘23.09)”이 개정(주거이전비 감액)되었으나, 이주 불응 우려 등의 사유로 직전 통보(유선)된 금액으로 계약체결 및 보상비를 지급했다고 답변하였다.

또한 중복(분묘 가-744) 및 과지급(주거이전비)된 보상금은 추후 동일 소유자와 손실보상 계약 시 “동의를 득한 후 회수 금액만큼 감액 후 보상비를 지급”하는 등의 검토로 빠른 시일 내에 회수 절차에 착수하고 환수하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항

○○사업단에서는 위 감사지적 내용을 반영하여 중복지급된 분묘 보상비 1,484,200을 환수 완료(2024.11.06.)하였으며, 과지급된 주거이전비 1,001,220원을 영농보상비에서 차감 후 지급(2024.10.24.)하였으나, 향후 유사사례

등 재발방지를 위하여 그 내용을 통보하오니, ○○사업단장은 관련 업무에 참고  
하시기 바랍니다. (통보(시정완료))